

1500568-32.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... reincidente, está sendo processado por tráfico de drogas (condenação em primeiro grau de jurisdição), pelo qual, inclusive, encontrava-se com prisão preventiva decretada (fls. 27/31).

5. Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

6. Ante o exposto, declaro o réu FRANCISCO ALVES DE LIMA incurso no artigo 157, § 2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500568-32.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-32.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FRANCISCO ALVES DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de março de 2022, por volta das 08h40min, na Rua Jerusalém, 1, Jardim Jacira, nessa cidade e comarca de Itapecerica da Serra, o réu FRANCISCO ALVES DE LIMA, agindo em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, cada qual com uma função predeterminada na empreitada criminosa, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego arma de fogo, para proveito em comum, bem como com restrição de liberdade das vítimas Osmar Dias Rodrigues Cariri e Lucas Silva de Oliveira, o caminhão marca/modelo M.BENZ/ATEGO 1719, placas PDF2B83, conforme boletim de ocorrência de fls. 32/35 e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 09.

Em razão dos fatos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, do Código Penal.

Denúncia recebida à fl. 86. As provas orais e o interrogatório foram colhidos por

meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a acusação é parcialmente procedente.

Às provas.

Ouvidas em juízo, as vítimas mantiveram, substancialmente, suas declarações policiais de fl.10/11; que entre a abordagem e o momento em que os assaltantes souberam que o caminhão havia sido localizado pela polícia decorreu cerca de 20 minutos; que puderam ouvir os assaltantes que os mantinham cativos conversando com alguém sobre a condução do caminhão; que quando souberam que o caminhão havia sido encontrado pela polícia, os liberaram.

Indagado em juízo, o policial militar Marcos reafirmou o seu depoimento administrativo de fl. 14. Acrescentou que o aparelho apreendido dentro da cabine do caminhão e periciado às fls. 130/133 é frequentemente utilizado por quadrilhas especializadas em roubos de carga, com a finalidade de “cortar” o rastreamento.

Interrogado, o réu disse que uma pessoa, que conhece apenas pelo apelido, abordou-o na rua, pedindo que dirigisse um caminhão; que não perguntou por qual motivo o caminhão precisaria ser transportado; que quando a polícia deu ordem de parada ficou “apavorado”, porque estava sem documentos, por isso não estacionou e empreendeu fuga.

A condenação é de rigor.

Primeiro, pela manifesta inverossimilhança da versão defensiva. Ofende o senso comum imaginar que uma pessoa possa ser abordada no meio da via pública, “do nada”, por outra cujo nome sequer conhece, convidada a transportar um caminhão sem qualquer interesse em saber o porquê da inusitada proposta.

Também é difícil imaginar que o réu tenha encetado fuga dos policiais apenas por estar sem documentos, correndo o risco de colidir com o veículo ou mesmo ser alvejado pelos agentes da lei.

Por fim, cabe mencionar que, conforme declarações das vítimas, a todo o tempo os seus algozes mantinham contato com pessoa que tinha pleno conhecimento da sorte do caminhão conduzido pelo réu (talvez tal pessoa seja o próprio réu, aliás). Ademais, toda a dinâmica durou apenas 20 minutos, aproximadamente. Mais do que evidente que, entre a subtração e a tomada de direção do caminhão pelo réu não houve qualquer solução de continuidade, o que impede, inclusive, desclassificação do fato para o delito de receptação.

Deve ser afastada, porém, a majorante da restrição da liberdade das vítimas, na medida em que a denúncia sequer descreve o lapso temporal em que as vítimas restaram cerceadas (afigurando-se inepta no particular), sendo que, de qualquer forma, tal tolhimento não foi de grande monta (cerca de 20 minutos, segundo os ofendidos).

2. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase existe circunstância judicial digna de consideração em desapreço do réu.

Cabe aqui a valoração da causa de aumento de pena sobejante, já que duas são as circunstâncias majorantes a ser computadas. Assim, conforme jurisprudência serena do STJ, uma delas deve ser ponderada em outra fase do critério trifásico.

"O deslocamento da majorante sobejante para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena."

(HC 463.434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

É manifesta a presença da majorante do concurso de agentes, pois as vítimas noticiaram o envolvimento de ao menos 3 ladravazes, ou seja, acima do mínimo legal.

Diante de tal circunstância, censura incrementada em 1/5, dado o número de agentes, fixada em 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

Na segunda, etapa, nada a considerar.

Na fase derradeira, quanto à arma, despiciendo o seu encontro, pois a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal já entendeu ser dispensável a apreensão e respectiva perícia do artefato, contentando-se com prova oral segura sobre a posse do armamento pelos roubadores:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida".

(Habeas Corpus n. 96.099, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.6.2009.)

Como destacado no trecho sublinhado, é do réu o ônus de provar que a arma não seria idônea para efetuar disparos.

O STJ e o TJSP não discrepam:

"...

2. As vítimas confirmaram em juízo a utilização de arma de fogo pelos autores do delito. Assim, embora não apreendido tal artefato, é cabível a incidência da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, do Código Penal - CP (uso de arma).

Precedentes.

..."

(HC 185.543/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

"Roubo. Causa de aumento de emprego de arma de fogo. Arma não apreendida, mas descrita pela vítima. Réu que alega tratar-se de simulacro, mas não provou. Manutenção da majorante. Detração. Descabimento. Impossibilidade de se aferir os requisitos necessários. Desprovimento".

(TJSP; Apelação 0001005-28.2017.8.26.0498; Relator (a): Costabile e Solimene; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Na hipótese em testilha, o manejo de arma de fogo foi noticiado de forma conclusiva pelas vítimas, não havendo qualquer dúvida sobre o tema.

Escarmento majorado em 2/3, assentado definitivamente em 8 anos de reclusão.

3. Quanto à pena de multa, adoto o critério bifásico de fixação (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 7ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 355). Em primeiro lugar, em paralelo com a pena corpórea aplicada, fixo o número de dias-multa em 20. Em segundo momento, atento à condição financeira do réu, à ausência de maior conhecimento sobre a sua situação econômica, estipulo os dias-multa no valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

4. O regime inicial de cumprimento será o fechado, tendo em vista a gravidade em concreto do crime de roubo (com o sopeso de circunstância judicial desfavorável e de uma majorante, vale sublinhar).

O TJSP, aliás, possui miríade de julgados no sentido de que, salvo casos excepcionais, o regime fechado é o único adequado ao crime de roubo majorado. Precedentes, dentre vários: APL nº 9.230.889-19.2008.8.26.0000 - Ac. 6.301.928 - Suzano - 8ª Câ. de Direito Criminal - Rel. Des. Camilo Léllis - J. 25.10.2012 - DJESP 09.11.2012; Ap. nº 990.08.098.194-3 - Santos - 4ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Edison Aparecido Brandão - J. 07.12.2010 - v.u.

No presente caso, outrossim, verifico que o réu, embora não seja propriamente reincidente, está sendo processado por tráfico de drogas (condenação em primeiro grau de jurisdição), pelo qual, inclusive, encontrava-se com prisão preventiva decretada (fls. 27/31).

5. Inviáveis substituição por pena restritiva de direitos e sursis, ausentes os respectivos requisitos legais.

6. Ante o exposto, declaro o réu FRANCISCO ALVES DE LIMA incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e o condeno à pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 20 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

7. O réu, que respondeu ao feito preso, assim deve permanecer, pois seu acautelamento anterior, por óbvio, foi revigorado com a prolação desta sentença condenatória que o exprobrou a iniciar a pena em regime fechado.

Seria um manifesto contrassenso, aliás, que respondendo ao feito preso o réu condenado a regime inicial diverso do aberto pudesse ser posto em liberdade após a sentença recorível. Outro não é o posicionamento do STJ em hipóteses do gênero:

“O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade”
(AgRg no HC 657.744/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

8. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

9. Custas na forma da legislação estadual.

10. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

11. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapeccerica da Serra, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA